



# ***Direito Empresarial***

**PARTE 2**





**Chanceler**

*Prof. Antonio Colaço Martins Filho*

**Reitora**

*Profª. Denise Ferreira Maciel*

**Diretor Administrativo Financeiro**

*Edson Ronald de Assis Filho*

**Diretora Executiva**

*Ana Cristina de Holanda Martins*

**Diretora Executiva**

*Sandra de Holanda Martins*

**Assessoria de Desenvolvimento Educacional – ADE**

*Profª. Elane Pereira*

*Prof. Silvio Rodrigues*

**Produção de Conteúdo:**

*Profª. Vanessa Gomes Leite*

**Revisão Textual**

*Cristiana Castro*

**Diagramação**

*Wanglêdson Costa*

# Sumário

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Apresentação</b>                                                       | <b>06</b> |
| <b>Para começo de conversa</b>                                            | <b>07</b> |
| <b>01 - Nome Empresarial</b>                                              | <b>08</b> |
| Espécies de nome empresarial                                              | 12        |
| Função de Assinatura:                                                     | 12        |
| Distinções importantes: marca, título de estabelecimento, nome de domínio | 15        |
| Princípios que norteiam a formação do nome empresarial                    | 19        |
| <b>02 - Sociedades Empresárias 1</b>                                      | <b>26</b> |
| Ato Constitutivo                                                          | 29        |
| Personalidade Jurídica                                                    | 30        |
| Efeitos da personalidade jurídica                                         | 31        |
| Extinção da Personalidade Jurídica                                        | 32        |
| Desconsideração da personalidade jurídica                                 | 33        |
| Desconsideração inversa                                                   | 36        |

# Sumário

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>03 - Sociedades Empresárias 2</b>                             | <b>38</b> |
| Sociedade simples x Sociedade empresária                         | 40        |
| Sociedade de atividade rural:                                    | 44        |
| Distinções entre Sociedade empresária<br>e empresário individual | 45        |
| A Empresa Individual de<br>Responsabilidade Limitada (EIRELI)    | 46        |
| <b>Referências</b>                                               | <b>50</b> |
| <b>Anotações</b>                                                 | <b>51</b> |

# Apresentação



Seja bem-vindo à disciplina **Direito Empresarial**. A metodologia adotada pela **UNIFAMETRO** na modalidade a distância conta com aulas ministradas no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, favorecendo atividades colaborativas, aproximando professores e alunos distantes fisicamente.

Para a melhor compreensão do assunto, é importante que, além da leitura desse conteúdo, você participe das atividades e tarefas propostas no cronograma e consulte dicas e complementos sugeridos no decorrer da disciplina. Este material também está disponível para impressão ou para download em formato pdf **clcando no botão abaixo**:



[educacaoonline.unifametro.edu.br](http://educacaoonline.unifametro.edu.br)

É importante ressaltar que, nessa metodologia, o seu compromisso com a aprendizagem é fundamental para que ela aconteça. Portanto, participe, lendo os textos antes de cada aula para interagir melhor nos momentos de comunicação virtual e presencial, nas discussões com os tutores, professores e colegas de curso.

**BONS  
ESTUDOS!**



## ***Para começo de conversa***

---

A disciplina **Direito Empresarial** é dividida em **3 partes**, nas quais você encontrará o conteúdo, bem como conteúdos adicionais e sugestões de leituras. Ao longo do texto, você irá se deparar com vários ícones que irão ajudá-lo neste percurso em busca do conhecimento, tais como:



SUGESTÕES



PARA REFLETIR



OBJETIVOS



PARA LER



ATENÇÃO



EXEMPLO



SAIBA MAIS



VOCÊ SABIA



VÍDEO

Esses ícones nortearão a sua leitura, oferecendo amplas possibilidades de aprofundamento. A linguagem dialógica aqui utilizada também irá aproximá-lo das aulas ora apresentadas, levando-o à motivação e ao entendimento da disciplina. Esperamos, por meio da diagramação desse material, contribuir com sua interação plena com os conteúdos. Agora que já estamos “conectados”, mãos à obra!



*01*

---

*Nome Empresarial*





## OBJETIVOS

# Nome Empresarial

**Olá turma! Como é bom estar aqui!**

“É muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo expondo-se a derrota, do que formar fila com os pobres de espírito que nem gozam muito nem sofrem muito, porque vivem nessas penumbras cinzentas que não conhece vitória nem derrota”

*(Theodore Roosevelt).*

**Com uma meta de vida grandiosa, vamos prosseguir com aos meios de conquistá-la, como a dedicação aos estudos. Nesta unidade, vamos discutir a definição, as espécies e os princípios que regem o nome empresarial.**



## ATENÇÃO

# Termos-chave

Nome Empresarial; Princípios; Firma; Denominação; Nome Fantasia.





Imagem: Freepik

## Nome Empresarial (art. 1155 a 1168 cc/02)

Assim como todos vocês, pessoas físicas, possuem um nome civil, que os identifica nas relações jurídicas de que participam cotidianamente, os empresários (empresários individual, sociedade empresária e EIRELI) também devem possuir um nome empresarial, que consiste na expressão que os identifica nas relações jurídicas que formalizam em decorrência do exercício da atividade empresarial (RAMOS, 2014, p. 82).

A corrente doutrinária moderna, formada por Mossa, Casanova e Tamburrino, concebe o nome empresarial em seus dois aspectos: subjetivo e objetivo, ou seja, o nome serve tanto para designar o empresário, como o exercício da empresa. Nesse sentido, considera-se nome empresarial (razão social) um elemento de identificação adotado para o exercício de empresa, com o fim de identificar o sujeito de direito que a exerce, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica.

A importância do nome empresarial como elemento identificador do empresário em suas relações jurídicas é tão grande que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que, havendo mudança de nome empresarial, deve haver a outorga de nova procuração aos mandatários da sociedade empresária. Veja:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOVA DENOMINAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO SOCIAL. FALTA DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. SÚMULA 115/STJ. **1. Havendo alteração na denominação social da pessoa jurídica antes da interposição do recurso, compete à parte trazer aos autos documentos comprobatórios da mudança social, assim como instrumento de mandato com poderes outorgados pela nova denominação social.** Precedentes. **2.** É cediço nesta Corte Superior



que o recurso apresentado por advogado sem poderes de representar a parte recorrente é inexistente (Súmula 115/STJ). [...].

(STJ - AgRg no AREsp: 557063 SC 2014/0193205-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/11/2014, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2014).  
**(grifo nosso).**

Estando como parte em um processo, o empresário precisa estar representado por um advogado, logo deve assinar uma procuração permitindo a ele poderes para lhe representar em juízo. Se o nome do empresário mudou, então a procuração com a antiga assinatura oriunda do antigo nome não tem mais validade alguma.

**Obs:** Equipara-se ao nome empresarial, para efeitos de proteção legal, a denominação das sociedades simples, associações e fundações, mesmo que estas não pratiquem atividades empresárias.

O antigo Código da Propriedade Industrial de 1967 considerava o nome empresarial como um direito patrimonial e como tal alienável. Primeiro porque veio a ser um dos elementos do patrimônio mercantil de valor econômico e substancialmente jurídico; segundo, porque designava não a pessoa do comerciante (à época ainda não se falava na teoria da empresa) isolado, mas como titular da empresa (REQUIÃO, 2014, p. 294).

Todavia, a doutrina majoritária atual entende ser o nome empresarial um direito personalíssimo, ou seja, um direito inerente à pessoa e a ela ligado de maneira perpétua e permanente, logo inalienável. O CC/02 parece acompanhar esse raciocínio ao prevê em seu art. 1162, que a sociedade em conta de participação não terá nome empresarial. Isso por que se trata de uma sociedade não personificada, ou seja, se não tem personalidade jurídica não tem nome empresarial, o que nos faz concluir que esse é uma decorrência da personalidade. Não obstante, o art. 1164 estabelece que “O nome empresarial não pode ser objeto de alienação”.

**ATENÇÃO:** O nome empresarial é inalienável (art. 1164 CC/02)  
Trata-se de direito da personalidade, e, por isso, não pode ser alienado.

**Então, se eu comprar um estabelecimento, não poderei utilizar o nome empresarial do alienante?**

**R:** Há uma possibilidade, nos termos do parágrafo único do art. 1164

**Art. 1.164.** O nome empresarial não pode ser objeto de alienação.  
Parágrafo único. O adquirente de estabelecimento, por ato entre vivos, pode, se o contrato o permitir, usar o nome do alienante, precedido do seu próprio, com a qualificação de sucessor.



Assim, se houver expressamente previsto no contrato de trespasse a permissão do uso do nome empresarial para o adquirente do estabelecimento, é sim permitido seu uso por este. Exemplo: Faria, Mota & Cia. (nome do adquirente) Sucessores de (Expressão designativa da sucessão), Vanessa & Cia. (Nome do alienante).

## Espécies de nome empresarial

**Art. 1.155.** Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada, de conformidade com este Capítulo, para o exercício de empresa.

### a) **Firma:**

Espécie de nome empresarial formada por nome civil de um, alguns ou todos os sócios, logo pode ser individual ou social (razão social). É privativa de empresários individuais e sociedade de pessoas. O núcleo da firma é sempre o nome civil, com o fim de identificar os sócios (sociedade) ou o empresário individual ou EIRELI. A firma ou razão social (sociedades) é sempre usada quando o titular da empresa tem responsabilidade ILIMITADA, ou seja, quando responde com seus próprios bens, se o patrimônio vinculado à empresa não bastar. Por conta disso, pode-se afirmar Art. 1.155. Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada, de conformidade com este Capítulo, para o exercício de empresa. que a construção do nome em firma/razão é elaborado a partir do nome de pessoas físicas que respondem de maneira ILIMITADA.

Destaque-se que há uma faculdade para o titular da firma de aditar expressão que designe o ramo de sua atividade. Ex: Vanessa Gomes Cursos Jurídicos; F. José, M. Albuquerque & Cia<sup>1</sup>.

**Art. 1.156.** O empresário opera sob firma constituída por seu nome, completo ou abreviado, aditando-lhe, se quiser, designação mais precisa da sua pessoa ou do gênero de atividade.

## Função de Assinatura:

A firma, seja individual ou social (razão social), além de identificar o exercente da atividade empresarial como sujeito de direitos, exerce a função de assinatura do empresário ou da sociedade empresária, respectivamente (RAMOS, 2014, p. 86).

**FIRMA = ELEMENTO DE IDENTIFICAÇÃO + FUNÇÃO DE ASSINATURA**

<sup>1</sup> & Cia: significa que há outros sócios na sociedade com responsabilidade ILIMITADA.



**Exemplo:** Supondo que Francisco José Andrade seja empresário individual que atue na área de serviços gerais, como consertar encanamentos, desentupir esgotos, dentre outros. O nome empresarial desse indivíduo registrado na Junta Comercial é F. Andrade Serviços Gerais. Dessa maneira, quando Francisco fizer uma compra de matérias para a realização da empresa, a assinatura do contrato não deve ser o nome civil constante na carteira de identidade, mas o nome empresarial dele, ou seja, F. Andrade Serviços Gerais.

#### b) **Denominação:**

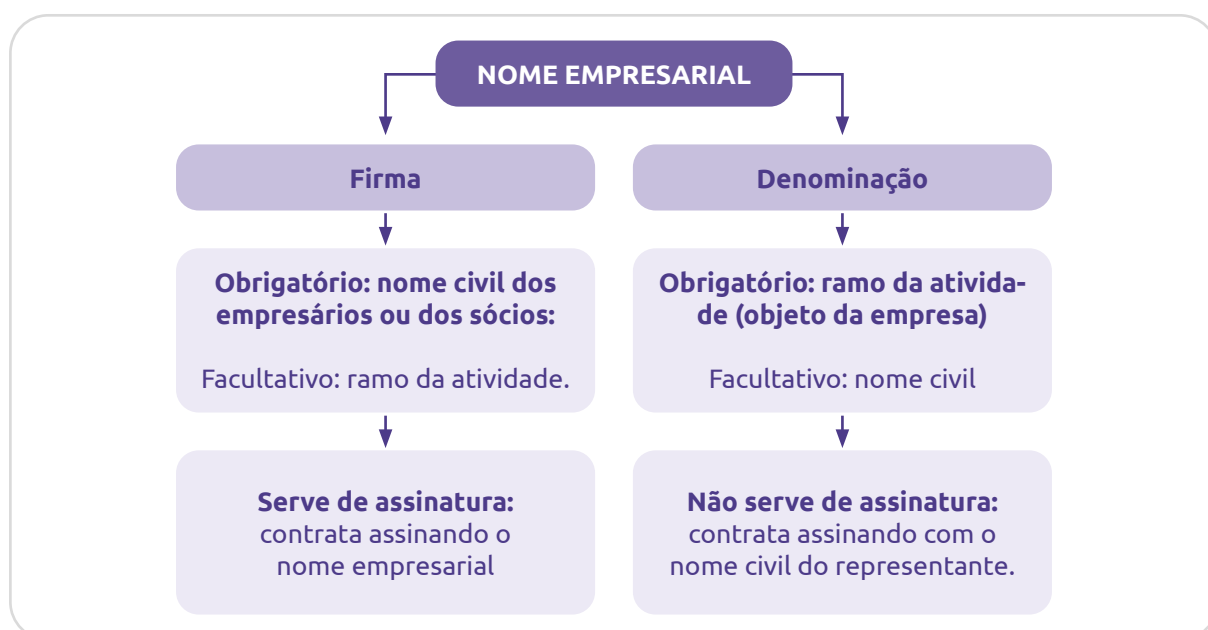
Espécie de nome empresarial abstrato, na medida em que não identifica membros componentes do quadro societário. É formada por qualquer expressão linguística (o que alguns doutrinadores chamam de elemento fantasia) e necessariamente pela indicação do objeto social (ramo da atividade).

- Só pode ser social, pois o empresário individual somente opera sob firma.
- Em regra, sem indicação de personalidade.

A denominação não funciona como assinatura, mas apenas como elemento de identificação. Dessa maneira, se a sociedade utiliza denominação social (Computadores Serviços de Informática S.A), o seu administrador, nos contratos que celebrar em nome da sociedade, deverá assinar o seu nome civil sobre a denominação social impressa ou escrita. Em suma (fonte: RAMOS, 2014, p. 87):

### **DENOMINAÇÃO: APENAS ELEMENTO DE IDENTIFICAÇÃO**

Em suma (fonte: RAMOS, 2014, p. 87):



**Cada tipo empresarial terá que seguir uma modalidade de nome empresarial, de acordo com os ditames legais. Os principais são:**

| <b>EMPRESÁRIO NÃO SOCIEDADE:</b>                                             | <b>EMPRESÁRIO SOCIEDADE:</b>                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Empresário Individual → <b>sempre</b> Firma<br>EIRELI → Firma ou Denominação | Anônima → <b>sempre</b> Denominação<br>LTDA → Firma ou Denominação |

### Exemplos:

O empresário individual (art. 1.156 CC/02): "Vanessa Gomes Leite"; "V. Gomes Leite"; "Vanessa G. Leite"; "Vanessa Gomes Leite – Roupas e Costuras".

EIRELI (art. 980-A §1º CC/02): "Vanessa Gomes – EIRELI" (o termo eireli sempre tem que vir no final); "V. G. L Casa do Pão – EIRELI"; "Casa do Pão – EIRELI".

**Sociedade Anônima<sup>2</sup>** (art. 1.160 CC/02 e art. 3º da lei 6.404/76<sup>3</sup>): "Companhia Calçados"; "Banco do Brasil S.A."; "Sociedade Anônima Medicamentos Mais". Importante ressaltar que, nos termos do §1º do art. 3º, existe a possibilidade de, por exemplo, homenagear alguém, utilizando nomes civis de pessoas que fundaram a companhia ou concorreram para o êxito dela.

**Exemplos:** "S/A Gomes – Lavanderia"; "Gomes S/A – Lavanderia"; "Gomes Lavanderia Sociedade Anônima"; "Companhia Vanessa Gomes Lavanderia".

**Sociedade Limitada<sup>4</sup>** (art. 1.158 CC/02): "Gomes & Cia. Ltda"; "Auto Peças Ltda"; "Gomes & Cia - Indústria de Auto Peças Sociedade Limitada". Lembrando que, conforme o § 3º do art 1158, a omissão da palavra limitada dá ensejo à responsabilidade ilimitada dos administradores, isso porque o nome estaria veiculando uma informação incorreta, levando terceiros a erro.



### ATENÇÃO

#### CUIDADO!

Se você observar o nome de uma sociedade sendo iniciado com o termo 'Companhia', tenha certeza de que se trata de uma sociedade anônima. Contudo, se esse termo estiver ao final do nome como '& Cia', significa que a sociedade possui mais sócios e que não se trata de sociedade anônima.

Por fim, conforme visto no material complementar da unidade II, cabe lembrar sobre o nome empresarial de ME e EPP, em que deverão acrescentar a sua firma ou denominação a expressão ME ou EPP, revela-se facultativa a inclusão do objeto da sociedade), nos termos do art. 72 da LC 123/2006. Ex: Gomes & Cia ME; Banzaê Ltda. EPP.

<sup>2</sup> O nome deve ser acrescido no início, no meio ou no fim, da expressão "sociedade anônima", por extenso ou abreviadamente, ou antecipada da expressão "Companhia", podendo também ser abreviada ou por extenso.

<sup>3</sup> Dispõe sobre as Sociedades por Ações.

<sup>4</sup> Com efeito, independentemente da escolha, seu nome empresarial será acrescido da expressão "limitada" por extenso ou abreviadamente (LTDA). Caso contrário todo sócio será considerado ilimitadamente responsável pelas obrigações sociais. Ilimitada dos administradores, isso porque o nome estaria veiculando uma informação incorreta, levando terceiros a erro.



## Distinções importantes: marca, título de estabelecimento, nome de domínio

Cabe ressaltar que não se deve confundir o nome empresarial com alguns outros importantes elementos de identificação do empresário, como a marca, o título de estabelecimento (também chamado de nome fantasia ou de insígnia), e o nome de domínio.

### a) **Marca:**



Imagem: Internet

Como já se sabe, um estabelecimento não é composto apenas por coisas materiais, mas também por coisas imateriais, que podem ser valoradas em dinheiro, como direito autoral sobre músicas, patente de uma invenção, titularidade de uma marca. Esses bens imateriais são denominados de ativos intangíveis. Para tanto, a própria Constituição de 1988 garante proteção às invenções:

**Art 5º XXIX CF/88:** a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

A propriedade intelectual, ou seja, a propriedade de bens criados pelo intelecto, pela mente, tem como principal norma reguladora a lei 9279/96.

Assim, pode-se afirmar que a marca é um bem da propriedade intelectual protegido mediante o registro no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial - autarquia federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio



Exterior, que tem como atribuição conceder privilégios e garantias aos inventores e criadores em âmbito nacional). Nesse sentido, a proteção conferida à marca decorre do seu registro no INPI e possui âmbito nacional.

Trata-se de um sinal distintivo que identifica produtos ou serviços do empresário, conforme art. 122 da lei 9279/1996: “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”. Portanto, a finalidade precípua da marca é diferenciar o produto ou serviço dos concorrentes do empresário no mercado. Nesse contexto, Patrícia Pinheiro (2013, p. 40) esclarece:

Em muitos casos, a marca de determinada empresa é o seu bem mais valioso, sendo esta comumente mais valiosa do que a soma de todos os ativos tangíveis da empresa. Por esse motivo, as marcas são utilizadas de forma estratégica, buscando o empresário utilizá-la como forma de destaque perante os seus concorrentes.

Apenas o registro da marca atribuirá ao seu titular o direito de explorá-la comercialmente ou impedir que outros o façam.

Assim, o uso de uma marca apenas dependerá de autorização de seu titular caso seja registrada – com um registro necessariamente vigente. Nos casos em que a marca for registrada, apenas dependerá de autorização de seu titular o uso evidentemente comercial, ou seja, somente nos casos em que o seu uso manifeste alguma intenção de lucro direto ou indireto.

Nesse sentido, assim como nos casos de direitos da personalidade, em determinadas situações, mesmo que a marca seja registrada, é possível fazer o seu uso sem a necessidade de autorização de seu titular, como quando são citadas em pesquisas científicas.



#### ATENÇÃO

#### IMPORTANTE:

“Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. 2. O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial - impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos estranhos ao domínio público – mas sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca”. [...]

(STJ - REsp: 1315621 SP 2012/0059168-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/06/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ em 13/06/2013).



Em suma, referida jurisprudência defende que a tentativa de registrar marcas que remetem ao senso comum e contendo pouca originalidade correm o risco de terem seu direito de exclusividade prejudicado. Assim, para efetuar o registro no INPI com a garantia de exclusividade, é essencial que não se utilize termos ou expressões genéricas demais, pois isso prejudicaria a livre concorrência, na medida em que, obrigaria os demais empresários a buscar nomes alternativos estranhos ao domínio público, mas sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca.

#### b) **Título de Estabelecimento:**

Não se confunde com o nome empresarial, o qual é a identificação do sujeito de direito (da pessoa do empresário, seja física ou jurídica), também não se confunde com a marca, identidade de produto/serviço, tendo cada um desses três bens da propriedade industrial uma proteção legal diferenciada.

O título de estabelecimento, comumente conhecido como “**nome fantasia**” (para alguns, também chamado de insígnia) é o nome, distinto do nome empresarial, dado ao local onde o empresário/sociedade empresária realiza sua atividade empresarial. Por exemplo, uma livraria denominada João da Cruz e Filhos Ltda., utilizar-se como título de seu estabelecimento “Livraria Cruz”. Nas palavras de Fabio Ulhôa Coelho:

[...] o título de estabelecimento não precisa, necessariamente, compor-se dos mesmos elementos presentes no nome empresarial e na marca. Uma sociedade pode chamar-se ‘Comércio e Indústria António Silva & Cia. Ltda.’ ser titular da marca ‘Alvorada’ e seu estabelecimento denominar-se ‘Loja da Esquina’.

Dessa maneira, pode-se afirmar que é a expressão que identifica o estabelecimento do empresário, com o objetivo de chamar a atenção da clientela, já que muitas vezes o nome empresarial que é criado pelo empresário ou pelos sócios da sociedade empresária não é comercialmente interessante.

Todavia, vale ressaltar que apenas o nome empresarial é registrado; logo, no momento de realização dos atos oficiais, deverá ser usado o nome empresarial, e não o nome fantasia (título de estabelecimento).

Com efeito, é o nome apresentado ao público. Grosso modo, o título de estabelecimento está para o nome empresarial assim como o apelido está para o nome civil.

**Nome fantasia <-> nome empresarial**  
**Apelido <-> nome civil**  
**Ex: Coca-cola <-> Coca-cola**  
**Indústrias LTDA**  
**Ponto Frio <-> Globex Utilidades AS**

No que tange à sua proteção, a lei é omissa, por isso muitos empresários registram o título de estabelecimento como marca.



Embora nenhum dispositivo legal o proteja, garante-se o título de estabelecimento nos mesmos moldes do nome empresarial por meio de construção jurisprudencial. Ademais, Requião acrescenta que sua defesa contra usurpações também poderá ser deduzido dos preceitos penais repressivos da concorrência desleal (art 195, V da lei 9279/96).

### c) Nome de Domínio:



Equivale ao endereço eletrônico dos sites dos empresários ou sociedades na internet. São muito usados para a negociação de produtos e serviços, em razão do desenvolvimento do denominado comércio eletrônico.

#### DÚVIDA:

##### O nome de domínio integra o estabelecimento empresarial?

**R:** Sim, conforme o Enunciado 7 da Jornada de Direito Comercial do CJF (Conselho da Justiça Federal), que prevê “o nome de domínio integra o estabelecimento empresarial como bem incorpóreo para todos os fins de direito”.

Sobre o nome de domínio, bem como sobre eventual conflito entre ele e o nome empresarial, o STJ já decidiu que o simples fato de um empresário ou sociedade empresarial ter registrado um nome empresarial que contenha uma determinada expressão não significa automaticamente que ele detenha o direito exclusivo de usar tal expressão como nome de domínio. No caso de uma determinada expressão já ter sido usada por alguém em um nome de domínio, o titular do nome empresarial registrado não pode, posteriormente, reclamar exclusividade, a não ser que demonstre má-fé (intenção de prejudicar o outro) do titular do nome de domínio.

#### Em suma:

##### Exemplo:

**Nome:** Vanessa Gomes Comércio, Edição e Distribuição de Livros

**Nome de fantasia:** Livraria 13 de julho

**Marca:** Livro 13

**Nome de domínio:** www.livraria13dejulho.com.br



## Princípios que norteiam a formação do nome empresarial

Segundo art. 34 da lei 8934/94<sup>5</sup>, “o nome empresarial obedecerá aos princípios da veracidade e da novidade”.

Segundo o **princípio na novidade**, revela-se vedado registrar um nome empresarial igual ou muito parecido com outro já registrado.

**Art. 1.163.** O nome de empresário deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro.

**Parágrafo único.** Se o empresário tiver nome idêntico ao de outros já inscritos, deverá acrescentar designação que o distinga.

Imaginem que Lucas e João resolvem constituir uma determinada sociedade empresária para atuar no segmento de comércio de pneus de tratores. Inicia-se essa sociedade com a lavratura do ato constitutivo e, entre os elementos que estão dispostos nesse ato de constituição, figura o nome empresarial. Então levamos esse ato constitutivo a registro dentro do prazo legal. Quando ocorre o registro do ato constitutivo na respectiva junta comercial, inicia-se a proteção ao nome empresarial.

Porém, se, quando João e Lucas apresentarem esse ato constitutivo à junta comercial, a Junta perceber que já existia um nome idêntico ou similar de modo a permitir confusão, registrado anteriormente, o registro deve ser recusado. Nesse caso, aqueles que o pleiteiam devem acrescentar ao nome empresarial elementos distintivos, de modo a evitar essa confusão, de modo a assegurar àquele que registrou anteriormente o direito a utilizar aquele nome empresarial com exclusividade. Tudo isso diz respeito ao princípio da novidade.

Assim, cabe à Junta comercial em que o empresário requereu o arquivamento de seus atos constitutivos proceder à análise da eventual colisão entre o nome empresarial levado a registro e outro nome já registrado, mediante consulta de seus assentamentos.

**Art. 1.166.** A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado.

A proteção conferida pelo registro do nome na Junta Comercial está limitada ao âmbito estadual, isso porque esses órgãos pertencem à Administração Pública Estadual. Sendo assim, a proteção conferida a partir do registro nas mesmas está circunscrita, limitada, ao âmbito de respectivo estado.

Ainda utilizando o exemplo citado, se Lucas e João tiverem a pretensão de atuar

<sup>5</sup> Dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências.



no referido segmento de comércios de pneus dessa sociedade no cenário nacional, qual procedimento que devem seguir? Ou registram na forma de lei especial; ou registram nas Juntas Comerciais de cada um dos estados do nosso país, promovendo um registro complementar.

Se no Estado do Rio de Janeiro já houvesse se inscrito anteriormente aquele nome empresarial que Lucas e João pretendiam utilizar nacionalmente? Nesse caso, os sócios não poderiam registrar o nome da sociedade lá, a menos que procurassem o titular daquele nome, estabelecendo uma negociação.

Na circunstância de uma grande sociedade empresária que detém uma cadeia de filiais ou de estabelecimentos, para preservar e garantir o monopólio de seu nome, não basta tê-lo registrado na sua sede, mas é preciso efetuar o registro nas demais Juntas Comerciais onde deseje operar. Uma outra maneira seria realizar o arquivamento de pedido específico, instruído com certidão da Junta Comercial da unidade federativa onde se localiza a sede da sociedade. Nesse sentido, é o que dispõe o art. 11 da IN/DNRC<sup>6</sup> 104/2007:

**Art. 11.** A proteção ao nome empresarial decorre, automaticamente, do ato de inscrição de empresário ou do arquivamento de ato constitutivo de sociedade empresária, bem como de sua alteração nesse sentido, e circunscreve-se à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial que o tiver procedido.

**§1º** A proteção ao nome empresarial na jurisdição de outra Junta Comercial decorre, automaticamente, da abertura de filial nela registrada ou do arquivamento de pedido específico, instruído com certidão da Junta Comercial da unidade federativa onde se localiza a sede da sociedade interessada.

**§2º** Arquivado o pedido de proteção ao nome empresarial, deverá ser expedida comunicação do fato à Junta Comercial da unidade federativa onde estiver localizada a sede da empresa.

Assim, pode-se concluir:

**Quem registrou primeiro goza da proteção**, e se pretende atuar no âmbito nacional, deve promover o registro em todas as Juntas Comerciais de cada uma das unidades da Federação, em todos os estados de nosso País.

Segundo Requião (2014, p. 305), uma vez concedido o registro, seja o original, na Junta Comercial da sede da empresa, seja o secundário, em outra Junta Comercial, o requerente está apto a defender a exclusividade do nome, que somente poderá ser alterado se objeto de decisão judicial.

<sup>6</sup> Departamento Nacional de Registro do Comércio.



**Art. 1.168.** A inscrição do nome empresarial será cancelada, a requerimento de qualquer interessado, quando cessar o exercício da atividade para que foi adotado, ou quando ultimar-se a liquidação da sociedade que o inscreveu.

Dessa maneira, pode-se assegurar que o nome empresarial não tem prazo de existência, como as patentes e marcas, existindo enquanto perdurar a personalidade jurídica ou a empresa (atividade) (REQUIÃO, 2014, p. 305).

Cabe pontuar que a Constituição Federal vigente prevê uma proteção aos nomes de empresários (individuais e coletivos) e a outros sinais distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Nos termos do **art. 5º, XXIX CF /88**: “lei assegurará [...] proteção aos nomes de empresas [...]”.

Requião (2014, p. 293) destaca que são vedados os nomes empresariais que incluam, ou reproduzam, em sua composição, os de órgãos públicos de administração direta, de fundações e organismos internacionais. Além desses limites para a criação do nome empresarial, também é proibida a utilização de termos que contrariem a moral e a ordem pública, bem como não se pode utilizar marcas já previamente registradas.

No caso de uso de marca registrada, uma situação peculiar é se a Junta Comercial não observar tal limitação e proceder ao registro do nome com tal infração. Caso se tenha uma discussão judicial e a decisão seja considerar que o nome era indevido, o titular não perde o registro da Junta Comercial, tendo que proceder tão somente a alteração do nome. Esse entendimento foi alvo de enunciado n. 2 da 1ª Jornada de Direito Comercial do CJF: **“Decisão judicial que considera ser o nome empresarial violador do direito de marca não implica a anulação do respectivo registro no órgão próprio nem lhe retira os efeitos, apresentado o direito de o empresário alterá-lo”**.

#### DÚVIDA:

**O que acontece se a Junta Comercial efetuar um novo registro de um nome que já fora anteriormente registrado por outra sociedade ou empresário ou EIRELI?**

**R:** Ele pode requerer a anulação desse nome que é igual ao seu e foi registrado depois, sob o fulcro do Art. 1.167CC/02: “Cabe ao prejudicado, a qualquer tempo, ação para anular a inscrição do nome empresarial feita com violação da lei ou do contrato”.

Por outro lado, a inovação necessária na constituição do nome deve ser feita especificamente no ramo da atividade, pois não há colisão quando os nomes são fixados em ramos distintos.

Sobre essa proteção ao nome empresarial, o art. 35, V da Lei 8934/94 que a Junta comercial está proibida de realizar registro de atos de sociedades empresárias mercantis com nome idêntico, bem como semelhante, para se evitar qualquer confusão entre os empresários.



A proteção ao nome se faz não somente em favor do empresário, mas também em favor do consumidor, com o objetivo de que este não seja levado a erro, quando querendo consumir de alguém, termine consumindo de outrem. Por essa razão, a proteção se faz tanto em caso de palavras com escrita igual como de pronúncia igual.

**Exemplo:** Buballo e Babalu Lanches (que virou Bebelu Sanduíches).

Como se observa, o Registro Público de Empresas Mercantis a cargo da Junta Comercial não concebe sequer a identidade ou semelhança entre nomes empresariais originais, pois tem a cautela de verificá-los previamente, de modo que essa identidade ou semelhança apenas pode surgir quando da instalação de filial, agência ou sucursal na jurisdição administrativa secundária (REQUIÃO, 2014, p. 305).

Contudo, não haverá colisão se não houver no mesmo ramo de atividade. Não há ilegalidade em: Construtora Líder; Companhia Líder; Funerária Líder, Imobiliária Líder. Percebam que é o mesmo nome, porém, em ramos distintos. Nesse contexto, analisem a seguinte jurisprudência sobre o princípio da novidade:

Ação cominatória<sup>7</sup> visando à **modificação de denominação social de empresa**. Convenção da União de Paris de 1883, tratado a que aderiu o Brasil. Código Civil, art. 1.163 e seu § parágrafo único. Constituição Federal, § 2º do art. 5º Os princípios decorrentes dos tratados firmados pelo Brasil integram-se ao regramento constitucional dos direitos individuais e informam o aplicador da lei ordinária. Doutrina. Jurisprudência das Cortes Superiores da Nação. **"O nome comercial deve ser protegido, nos termos da Convenção de Paris, vigente no Brasil, até mesmo na ausência de qualquer registro" (STJ, REsp 40.021, MENEZES DIREITO).**

Princípio da livre concorrência, um dos pilares de ordem econômica brasileira, previsto no art. 170, IV, da Constituição Federal. **Deve-se obstar o proveito econômico parasitário, o desvio de clientela, na busca da proteção do consumidor, de modo que este não seja confundido quanto à procedência dos produtos comercializados (STJ, REsp 1.190.341, LUIS FELIPE SALOMÃO).** Sigla "D.B.A", "doing business as" (literalmente, "fazendo negócios como", ou, melhor dizendo, "autuando no comércio como"), que, no direito norte-americano não indica a **denominação social**, mas nome de fantasia sob o qual se apresenta a **empresa** aos olhos dos consumidores. O emprego da abreviatura "D.B.A" em registros de comércio norte-americano não implica alteração da designação **social da empresa**.

Prova dos autos a demonstrar que o nome Implamed foi utilizado na razão **social** da autora anteriormente. **Princípio da novidade, ou da exclusividade. Atuação das litigantes no mesmo meio (implantes odontológicos). Possibilidade de confusão dos consumidores de seus produtos. Ação cominatória que se é de julgar procedente.** Sentença reformada. Apelação provida.

No caso, duas sociedades tinham o mesmo nome e atuavam no mesmo ramo de atividade, logo há o risco de confundir o consumidor e prejudicar também a clientela

<sup>7</sup> Ação cabível nas obrigações de fazer ou de não fazer. O adjetivo 'cominatória' deriva do fato de que, nesta ação, sempre se pede ou cominação ou pena. (ACQUAVIVA, 2009)



da sociedade que primeiro registrou o nome. Para tanto, a sociedade prejudicada deve provar que registrou primeiro.

Referida proteção se estende não somente ao nome, mas também à marca e ao nome fantasia (título de estabelecimento).

### CUIDADO!! EXCEÇÕES A VISTA:

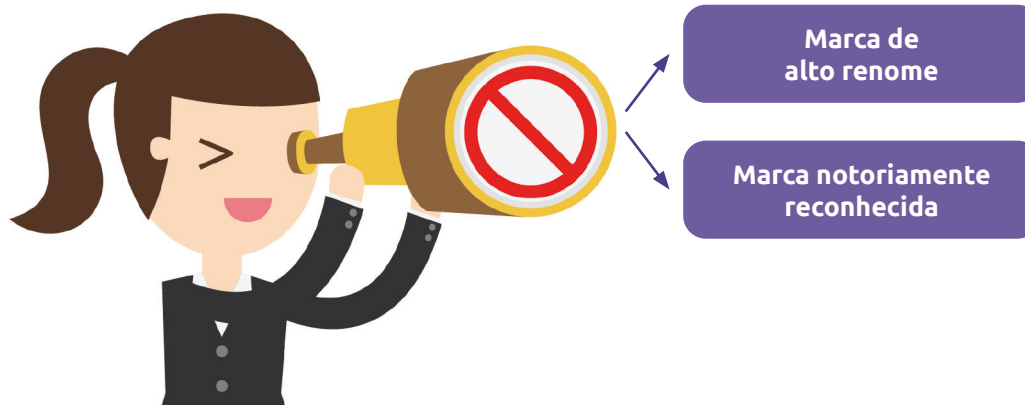


Imagem: Internet

O art 125 da lei 9279/96<sup>8</sup> define a marca de alto renome como a marca **registrada no Brasil**, que disponha de autoridade incontestável, decorrente de sua tradição e qualificação no mercado, que a leve a merecer distinção extraordinária, capaz de justificar a necessidade de sua extensão a todas as classes de atividades, seja de produto ou serviço. Assim, a marca de alto renome detém proteção em todos os ramos de atividade, haja vista ser conhecida universalmente. Trata-se de questão de fato a ser provada. A proteção em todos os ramos ocorre pelo motivo de o consumidor inconscientemente transferir a qualidade da marca para todos os ramos. Cite-se como marcas de alto renome em vigência no Brasil: Kibon; Chanel; Honda; Sadia, Barbie; Faber-castell (INPI, online)

Sabemos que a Chanel é uma marca que nos oferece muita qualidade em seus produtos de maquiagem, alta costura, perfumes, joias e relógios. A Chanel não trabalha, por exemplo, com a fabricação de tesouras. Logo, em tese, não haveria problema se uma sociedade que atuasse com uma fábrica de tesouras quisesse colocar o nome empresarial Chanel LTDA ou registrar a marca de seus produtos como Chanel, já que não haveria colisão de ramos de atividade empresarial. Em tese, sim, mas a Chanel é uma marca universalmente conhecida, logo o consumidor, ao ver uma tesoura decorrente dessa marca, rapidamente faria a ligação com a qualidade da Chanel que vende roupas maquiagens, etc. Ele pensaria: “Nossa, se essa tesoura é da Chanel, com certeza é de boa qualidade, vou compra-la!”. Contudo, ele estaria consumindo um produto decorrente de outra sociedade, e não da que ele imaginou.

<sup>8</sup> Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.



Uma vez que a marca ganha o status de marca de alto renome, qualquer outro pedido de registro de marca similar à sua, independente da classificação, será indeferido de ofício pelo Inpi com base no status de alto renome da marca.

Por sua vez, a **marca notoriamente reconhecida** está prevista na Convenção da União de Paris – CUP, art. 6. Essa modalidade especial foi incluída nesse documento quando da Conferência da Revisão de Haya, em 1925, que dispõe:

[...] os países contratantes comprometem-se a recusar ou a invalidar, seja de ofício, se a legislação do país o permitir, seja a pedido do interessado, o registro de uma marca de fábrica ou de comércio que for uma reprodução ou uma imitação suscetível de produzir confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro considerar que é notoriamente conhecida como já sendo a marca de um cidadão de outro país contratante e utilizada para produtos do mesmo gênero ou de gênero semelhante.

Por meio desse dispositivo, a marca originária de um país pertencente à união, que tenha alcançado grande prestígio entre o público em certo segmento do mercado, passou a ser protegida extraterritorialmente, independente de registro no país. Este tratamento especial, que dispensa exigências impostas às marcas comuns, procedentes ou não do exterior, visa evitar no mercado internacional a utilização indevida da marca por terceiros.

Por essa regra unionista<sup>9</sup>, o Brasil compromete-se, na qualidade de signatário da Convenção, a recusar ou invalidar registro de sinal que constitua usurpação de marca regularmente protegida, via depósito ou registro, em outro país também membro da Convenção, quando esta for notoriamente conhecida no país, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. Nesse sentido, a legislação brasileira prevê no art. 126 da lei 9279/96: “A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis, da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil”.

Assim, marca notoriamente reconhecida equivale a marca não registrada no Brasil, mas que tem proteção no ramo da atividade que atua, não podendo nenhum empresário brasileiro registrar esse tipo de marca sob o argumento de não haver registro dela no Brasil. Ela não precisa de registro, haja vista seu reconhecido prestígio no ramo que atua.

As marcas notórias, ou seja, aquelas que já têm na sua denominação o sinal que a identifica, goza de especial proteção perante a legislação brasileira, embora não haja especificamente uma definição na lei de como uma marca pode ser considerada como notória. Contudo, revela-se imprescindível que seja levado em consideração o grau de conhecimento ou reconhecimento da marca no setor de público relevante e a duração, extensão e área geográfica do uso da marca (PINHEIRO, 2013, p. 45).

Por independar de registro prévio para gozar do status de marca notória, caso um terceiro, seja este de boa-fé ou mal-intencionado, faça pedido de registro em seu nome de marca notoriamente conhecida, o INPI terá autonomia suficiente para

<sup>9</sup> Decorrente de uma convenção entre países.



negar tal pedido com base na notoriedade da marca, declarando ser evidente que o sujeito pleiteante do registro não é o seu real titular, até que prove o contrário (PINHEIRO, 2013, p. 45).

No que tange ao **princípio da veracidade**, o nome empresarial não pode conter nenhuma informação falsa. Tendo em vista ser a expressão que identifica o empresário em suas relações como tal, é imprescindível que o nome empresarial só forneça dados verdadeiros àqueles que negociam com o empresário (RAMOS, 2014, p. 88). Para que vocês entendam melhor, vamos analisar o seguinte exemplo:

Supondo que existe uma sociedade empresária formada por A, B e C, o nome empresarial dessa sociedade empresária é composto a partir do nome civil dos sócios (A, B e C). Se C chega a falecer ou decide se retirar, será que os demais poderiam continuar utilizando aquele nome empresarial que traz entre os seus elementos o nome civil daquele sócio que saiu da sociedade? Se isso fosse possível, estaria estabelecida uma confusão, porque, certamente, terceiros (a exemplo de fornecedores) contratariam com a essa sociedade acreditando que sócio C ainda figura no quadro social, quando na verdade isso não é mais verdade, induzindo terceiros a erro.

O nome empresarial tem a função de identificar; mas, no caso acima, a identificação restaria comprometida, viciada, confusa. Então, em respeito ao princípio da veracidade, é necessário alterar esse nome empresarial de maneira a subtrair o nome do sócio que deixou de existir na sociedade, evitando assim confusão, respeitando o princípio da veracidade.

**Art. 1.165.** O nome de sócio que vier a falecer, for excluído ou se retirar, não pode ser conservado na firma social.

A firma social equivale a uma espécie de nome empresarial que tem como base o nome de seu titular, no caso de firma Art. 1.165. O nome de sócio que vier a falecer, for excluído ou se retirar, não pode ser conservado na firma social individual, e em nome de seus sócios, quando se tratar de firma ou razão social. Assim, o nome do sócio que falecer, for excluído ou se retirar não poderá continuar a integrar a firma social, pois deixará de expressar a veracidade do momento de sua constituição.

Se o princípio da veracidade diante do óbito, da retirada, ou exclusão foi ignorado, o que irá acontecer? Se houver óbito, retirada ou exclusão de sócio cujo nome civil integrava a firma social, esta precisa ser alterada, sob pena do espólio (no caso de sócio falecido) ou ex-sócio continuar a ter a mesma responsabilidade pelas obrigações sociais que tinha quando era membro do quadro social.





02

---

## *Sociedades Empresárias 1*





## OBJETIVOS

# Sociedades Empresárias 1

**Olá turma! Vamos juntos aprender mais um pouco sobre Direito empresarial!**

Desejo que você não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la.

Não há céu sem tempestades, nem caminhos sem acidentes.

Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo.

Só é digno da sabedoria quem usa as lágrimas para irrigá-la.

Os frágeis usam a força; os fortes, a inteligência.

**Seja um sonhador, mas una seus sonhos com disciplina, pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas.**

Seja um debatedor de ideias. Lute pelo que você ama.

(AUGUSTO CURY)

### Objetivos:

- Comparar a figura do empresário sob aspecto individual em face do aspecto coletivo. Enumerar os efeitos da Personalidade Jurídica para a sociedade empresária e para a EIRELI. Distinguir o instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica e a Extinção da Personalidade.
- Aplicar os requisitos necessários para a constituição da Personalidade Jurídica e seus benefícios para a sociedade empresária e para a EIRELI.
- Saber ponderar o uso da personalidade jurídica de maneira não abusiva.



## COMPETÊNCIAS

# E como competência:

Compreender os benefícios e consequências de constituir uma sociedade regular para o exercício da empresa, solucionando adversidades que possam ocorrer na estruturação empresarial, relacionadas ao Direito Empresarial e às sociedades, embasadas na legislação.





Imagem: Freepik

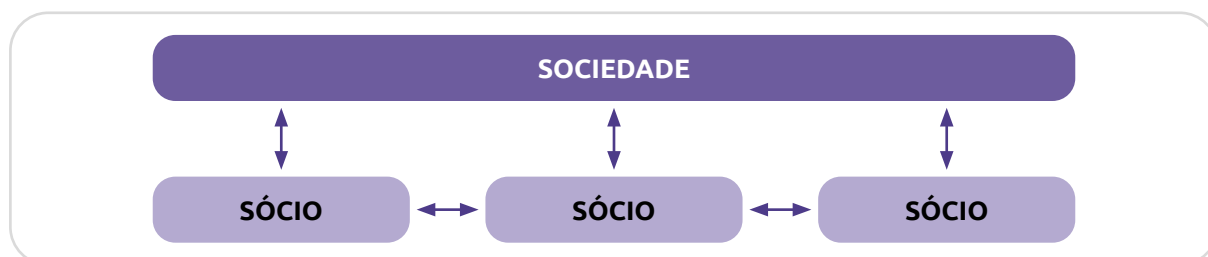
As atividades econômicas de pequeno porte podem ser exploradas por uma pessoa natural sem muitas dificuldades. Contudo, na medida em que essas atividades ganham volume e complexidade, exigindo maiores investimentos ou diferentes capacidades, as atividades econômicas não mais podem ser desenvolvidas, com eficiência, por um indivíduo apenas. O seu desenvolvimento passa a pressupor a aglutinação de esforços de diversos agentes, dando ensejo a uma sociedade, que pode ou não, a depender do tipo societário, ter personalidade jurídica.

O Código Civil de 2002 (CC/02) estabelece a seguinte definição:

**Art. 981.** Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados.

**Parágrafo único.** A atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados.

Assim, as sociedades nascem de um acordo celebrado por pessoas (naturais ou jurídicas). Elas nascem de um contrato plurilateral, dadas as relações dos sócios entre si, dos sócios com a sociedade, e da sociedade com terceiros (pessoas que negociam com a sociedade).



Quando se fala em **plurilateralidade** em relação aos que participam do contrato, Requião (2014, p. 469) explica que não se tem em consideração o número de partes, mas a indeterminação do número, ou melhor, a possibilidade de participação de um número variável de partes.

Ele é aberto à adesão de novas partes. Vale ressaltar que a circunstância de ser reduzido a dois o número de membros não tira ao contrato de sociedade o traço típico de plurilateralidade. Importa mencionar que a teoria do contrato plurilateral foi desenvolvida originalmente por Tullio Ascarelli.

O contrato plurilateral difere do contrato bilateral (típico contrato de troca entre duas partes), dadas as peculiaridades ocorridas em relação às sociedades. Nas sociedades, em que há contrato plurilateral, é necessária a existência de uma finalidade comum, contudo, em caso de não execução da obrigação de umas das partes (sócios), as consequências atingem apenas as respectivas adesões de quem descumpriu, permanecendo o contrato em relação às outras. Nas palavras de Tomazette (2012, p. 207):

“[...] as obrigações dos sócios são independentes”. Por outro lado, no contrato bilateral, a não execução do contrato enseja a resolução (fim) deste.

## Ato Constitutivo

**Art. 985.** A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos (arts. 45 e 1.150).

Supondo que um grupo de pessoas físicas resolveu constituir uma sociedade empresária limitada para atuar no segmento da gastronomia, abrindo uma cafeteria. Para tanto, a primeira coisa que devem fazer é lavrar o ato de constituição dessa sociedade, ou seja, reduzir a termo o seu ato constitutivo.

### O que há no ato constitutivo?

**R:** É no ato constitutivo que se estipulam as regras que regerão a sociedade e os sócios, bem como as características da sociedade. Por exemplo, coloca-se o nome dos sócios, o nome empresarial da sociedade, o objetivo da sociedade (objeto social), o valor do capital social, o valor que cada sócio se responsabilizou para integralizar (pagar), o endereço da sede da sociedade, o prazo de duração, a escolha do(s) sócio(s) administrador(es), isto é, o responsável por emitir cheque, por exemplo, em nome da mesma, dentre outros.

O ato constitutivo de uma sociedade pode ser um contrato social ou um estatuto. Em regra, constituem-se por meio de estatuto as sociedades por ações (anônimas e comandita por ações) e sociedades sem fins lucrativos (como as cooperativas), e por meio de contrato social as demais sociedades.

**Pode-se afirmar que o ato constitutivo de uma sociedade equivale a sua certidão de nascimento!**



## Personalidade Jurídica

Com a constituição legal da sociedade, obtida por meio de registro competente, esta adquire personalidade jurídica (capacidade), ou seja, torna-se um sujeito capaz de direitos e obrigações na ordem jurídica, distinto de seus sócios, com patrimônio próprio e autônomo, podendo celebrar contratos, estar em juízo ou cumprir obrigações.

Fábio Ulhoa Coelho (2011, p. 27) explica que sujeito de direito é conceito mais amplo do que pessoa, ou seja, nem todos os sujeitos são personalizados. Em outras palavras, os titulares de direitos e obrigações podem ou não ser dotados de personalidade jurídica. Cite-se como exemplo de entidades despersonalizadas a massa falida (comunhão dos interesses dos credores de um empresário com falência decretada, substituindo o falido nas ações de que era parte no processo), o espólio (enquanto não definida judicialmente a partilha dos bens deixados por morte, é o sujeito ao qual compete exercer os direitos e prestar os deveres atribuídos ao morto, como o pagamento de tributos sobre a propriedade imobiliária dele) e as sociedades em comum (não possuem registro de seu ato constitutivo).

**Certo, mas qual o traço diferencial entre o regime dos sujeitos de direito personalizados e despersonalizados?**

Ao personalizar algo ou alguém, a ordem jurídica dispensa-se de especificar quais atos esse ente personalizado (pessoa) está apto para praticar. No que se refere às pessoas, a ordem jurídica apenas delimita o proibido, tendo a pessoa liberdade de fazer tudo que não esteja vedado por lei. Já em relação aos sujeitos despersonalizados, não existe a autorização genérica para o exercício dos atos jurídicos, podendo apenas praticar os atos essenciais para o seu funcionamento e aqueles expressamente definidos. Assim, para os sujeitos não personalizados, a ordem jurídica não delimita o proibido, mas o permitido. Não havendo proibição específica, esse sujeito não poderá praticar ato estranho à sua função (COELHO, 2011, p. 28).

**“O sujeito de direito personalizado tem aptidão para a prática de qualquer ato, exceto o expressamente proibido. Já o despersonalizado somente pode praticar ato essencial ao cumprimento de sua função ou expressamente autorizado” (COELHO, 2011, p. 29).**

Se a questão é saber se determinada pessoa física pode exercer o comércio, deve-se verificar apenas se ela não está enquadrada em nenhuma hipótese de ‘proibição’ (impedimentos, como ser funcionário público, falido enquanto não reabilitado, etc.). Não é necessária norma jurídica expressa prevendo a hipótese, pois decorre a permissão do atributo da personalização. Por outro lado, se a questão é saber se um espólio pode exercer o comércio, deve-se verificar se isso corresponde à sua função



essencial, bem como se existe norma expressa permissiva. Dessa maneira, o simples fato de constatar a inexistência de proibição, no ordenamento jurídico, para o espólio exercer o comércio não é suficiente para concluir a resposta à questão, justamente porque se trata de um sujeito de direito ao qual não foi concedida personalidade, ou seja, não foi dada autorização genérica para a prática de atos jurídicos (COELHO, 2011, p. 29).

Quanto à personalidade, as **sociedades** podem se dividir em: Personificadas e Não Personificadas.



**Não Personificadas:** são aquelas que não possuem personalidade jurídica.

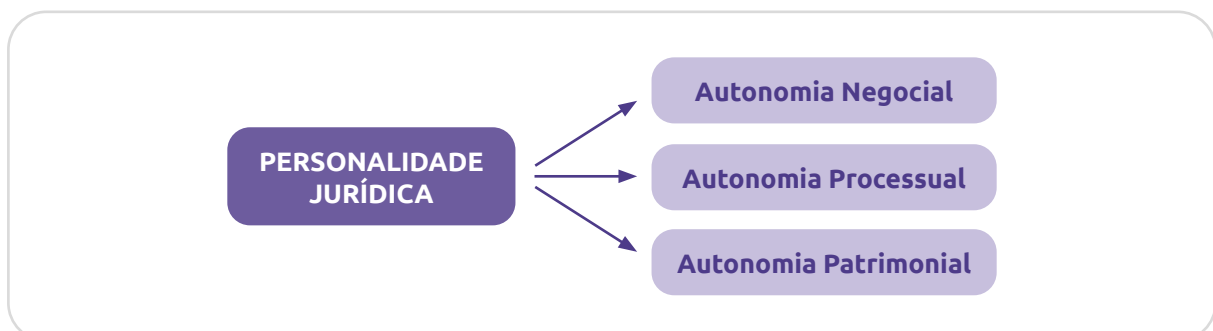
**Personificadas:** são as sociedades que possuem personalidade jurídica, ou seja, personalidade própria, diferente da personalidade dos sócios. Por sua vez, as sociedades personificadas se dividem em: sociedades simples e sociedades empresárias.

## Efeitos da personalidade jurídica

Da definição da sociedade empresária como pessoa jurídica derivam consequências precisas, relacionadas com a atribuição de direitos e obrigações ao sujeito de direito nela encerrado.

Mais importante fundamento do direito societário revela-se o **Princípio da autonomia da pessoa jurídica**, em razão do qual os sócios, em regra, não respondem pelas obrigações da sociedade. Empresário é a sociedade, e não os seus sócios. Revela-se, portanto, incorreto considerar os membros da sociedade (sócios) como os titulares da empresa, ou seja, como empresários, já que essa qualidade é da pessoa jurídica.

Como reflexo do nascimento da personalidade jurídica, decorrem as autonomias: **negocial, processual e patrimonial**:



**Autonomia negocial:** se uma sociedade empresária tem seu ato constitutivo levado a registro, adquirindo assim personalidade jurídica, significa que essa sociedade é uma pessoa, tem personalidade própria (que sua personalidade é diferente da personalidade dos seus sócios), significa, portanto, que essa sociedade pode formalizar negócio jurídico em nome próprio. Ela conta com autonomia para os negócios, ela conta com autonomia negocial.

**Autonomia processual:** a personalização da sociedade empresária importa a definição de sua legitimidade para demandar (legitimação ativa) e ser demandada (legitimação passiva) em juízo. Nos processos relacionados às suas obrigações, a parte legítima para mover ou responder a ação é a própria pessoa jurídica da sociedade, e não seus sócios (COELHO, 2011, p. 33). Ela pode defender seus interesses em juízo em seu próprio nome, ou seja, ela conta com autonomia processual.

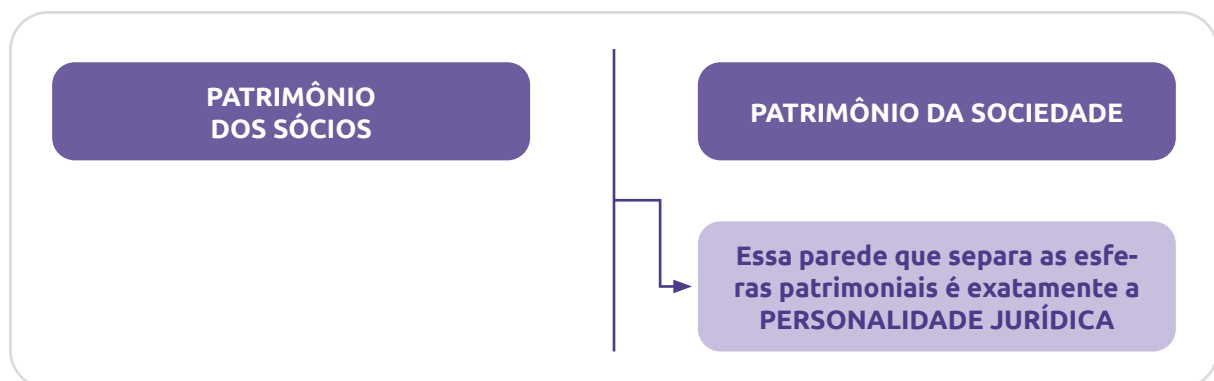
Veja o que diz o artigo 75 do Novo Código de Processo Civil, o qual entrou em vigência em março de 2016.

**art.75 do CPC/2015:** Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...)

VIII - as pessoas jurídicas, por quem os respectivos estatutos designarem, ou, não os designando, por seus diretores;

IX - as sociedades sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem couber a administração dos seus bens; (...).

**Autonomia patrimonial:** Embasada por esse mesmo argumento, a sociedade pode também titularizar (possuir) patrimônio em nome próprio, Patrimônio dos sócios é diferente do patrimônio da sociedade. Dessa maneira, há uma clara separação entre as esferas patrimoniais da sociedade e dos sócios.



## Extinção da Personalidade Jurídica

Conforme já discutido, o início da existência legal das pessoas jurídicas de direito provado se dá com o registro do ato constitutivo no órgão competente, mas



o seu término decorre de um procedimento dissolutório, que pode ser judicial ou extrajudicial. Cabe pontuar que o referido procedimento compreende três fases: dissolução, liquidação e partilha.

Importa destacar que a simples inatividade da sociedade não significa o seu fim, como pessoa jurídica. Da mesma maneira que as pessoas naturais que deixam de exercer qualquer atividade profissional (quando se aposentam, por exemplo), mas não perdem, por isso, a capacidade para a prática de atos jurídicos, a pessoa jurídica da sociedade permanece existindo, ainda que o seu estabelecimento tenha sido vendido e os seus empregados tenham sido dispensados. A paralisação da atividade empresarial, portanto, não implica necessariamente a dissolução da sociedade.

## Desconsideração da personalidade jurídica

Desconsideração da personalidade jurídica, que é também conhecida como **teoria da superação ou teoria da penetração**, consiste em não considerar os efeitos da personificação com o fim de atingir a responsabilidade dos sócios, em decorrência do abuso do direito pelos sócios por meio da personalidade jurídica. Sendo provada, conduz à responsabilidade do sócio nos casos em que a sociedade é manipulada como instrumento de fraude.

A doutrina da desconsideração é fruto de construção jurisprudencial, notadamente a jurisprudência inglesa e norte-americana, chegando ao pensamento jurídico brasileiro mediante assimilação da “disregard doctrine”, ganhando celebridade a partir do apoio e divulgação que lhe deram Rubens Requião e José Lamartine Corrêa de Oliveira.

O que se firmou a partir dos precedentes foi a possibilidade de afastamento dos efeitos da personalização da sociedade – autonomia e separação patrimonial – nas circunstâncias em que a personalidade jurídica fosse utilizada de maneira abusiva, em prejuízo dos interesses dos credores.

Nesses casos, poderia o juiz ou tribunal, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderar os efeitos da personalidade jurídica, permitindo-se, assim, a execução do patrimônio pessoal dos sócios por dívidas da sociedade, nos termos do art.50, CC/02.

**Art. 50.** Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.



### ATENÇÃO

**A desconsideração não será manifestada de ofício pelo juiz, ela dependerá da provocação da parte interessada ou do parquet (MP quando lhe couber intervir no processo).**



A jurisprudência é pacífica no sentido de não ser necessária ação judicial autônoma para a desconsideração da pessoa jurídica da sociedade, podendo ser alegada e decidida nos próprios autos que discutem a obrigação. Esse entendimento foi expressamente previsto no Novo Código de Processo Civil (NCPC)<sup>10</sup>. Veja:



### ATENÇÃO

**Art. 133 NCPC.** O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

Vale ressaltar que, na doutrina, Rubens Requião foi o primeiro jurista brasileiro a tratar da referida doutrina entre nós, no final da década de 60, sustentando a utilização da teoria da desconsideração pelos juízes, independentemente de previsão legal. Conforme observado, essa teoria começou a ser utilizada com base, inicialmente, em posições jurisprudenciais. A primeira positivação (determinação em lei) da teoria da desconsideração ocorreu com o Código de Defesa do Consumidor (CDC – lei 8078/90).

Para que tenha ocasião a chamada desconsideração da personalidade jurídica, é indispensável que estejam presentes os pressupostos objetivos (não precisam da prova da intenção do sócio, basta provar que a conduta foi realizada) que configuram o abuso:

1. **Desvio de Finalidade:** quando a sociedade deixa de realizar seu objeto social constante em seu contrato ou estatuto. Ocorre nos casos em que, por exemplo, os sócios utilizam o patrimônio da sociedade para investir em apostas de corridas de cavalo em vez de utilizar os recursos para a manutenção da atividade empresarial. Havendo um débito não pago por falta de dinheiro ou bens, os credores podem alegar desvio de finalidade para alcançar os bens dos sócios responsáveis por essa má administração.
2. **Confusão Patrimonial:** quando os negócios pessoais dos sócios se confundem com os da pessoa jurídica. Os sócios, por exemplo, compram, em nome da pessoa jurídica, veículos para uso particular seu e de seus familiares; e o gasto de manutenção desses veículos é contabilizado como despesa dessa pessoa jurídica. Isso caracteriza uma “confusão patrimonial”, pois, além de os gestores se utilizarem da pessoa jurídica para obter benefícios particulares, confundem o seu patrimônio com o dela, ferindo a primazia da essência sobre a forma. (SALÉZIO, online).

<sup>10</sup> Em linhas gerais (pois se trata de matéria processual), o NCPC previu um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo enquadrado como modalidade de intervenção de terceiro, já que se provoca o ingresso de terceiro (sócio) em juízo – para o qual se busca dirigir a responsabilidade patrimonial. Contudo, dispensa-se esse incidente quando a desconsideração já for requerida na petição inicial, não havendo, nesse caso, intervenção de terceiro, conforme art. 134, § 2º NCPC. Cabe ressaltar que o incidente serve também nos casos de desconsideração inversa, que será discutida mais adiante. Nas palavras de Didier Jr. (2017, p.539): “O incidente do processo é um galho novo, que o processo, como árvore, passa a ter. Por isso se diz que o incidente do processo é uma ramificação do processo originário” (grifo original).



O CC/02 adotou, portanto, a **“Teoria Maior da Desconsideração”**, ao exigir os mencionados requisitos em seu art. 50, além da insuficiência patrimonial societária, para configurar a desconsideração. Por outro lado, para a “Teoria Menor da Desconsideração” (não adotada), basta que a pessoa jurídica não possua disponível patrimônio suficiente para a satisfação da dívida.

Antigamente, alguns tribunais admitiam a Dissolução irregular, possibilidade que não consta no art. 50 do CC/02, configuraria abuso de personalidade. Trata-se do caso em que os sócios não fazem o procedimento completo da extinção, não fazendo, por exemplo a liquidação dos bens (pagamento dos credores). Em contrapartida, no ano de 2014, o Superior Tribunal de Justiça (STJ)<sup>11</sup> determinou o entendimento de que “o encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, não é causa, por si só, para a desconsideração da Personalidade Jurídica prevista no Código Civil vigente” (RESP. 1306553/SC – DJE 10/12/2014). Portanto, **Dissolução irregular não configura abuso de personalidade jurídica, logo não justifica, por si só, a desconsideração.**

Ademais, importa frisar que o STJ tem entendimento consolidado de que o credor, para lograr a desconsideração da personalidade jurídica, deve **provar** a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, não bastando o mero inadimplemento.

Imagine que você está na condição de credor executando o devedor, portanto, encontra-se em curso uma petição inicial de execução. Diante da ação de execução em curso, esta ação não vem prosperando porque, ao que parece, não há patrimônio na pessoa jurídica capaz de garantir essa obrigação. Depois de muito averiguar, você descobriu que os sócios passaram bens da sociedade para o nome deles, com o fim de que a sociedade não precise mais pagar o seu crédito sob o argumento de não haver bens no nome dela. **Se você conseguir demonstrar a fraude, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial**, poderá, no curso desse processo de execução, requerer a desconsideração da personalidade jurídica do devedor (sociedade), e se o juiz autorizar, o patrimônio pessoal daquele sócio ou administrador que praticou o ato fraudulento será alcançado.

Não serão alcançados o patrimônio pessoal de todos os sócios ou administradores, mas apenas o patrimônio do sócio ou administrador envolvido na prática do ato fraudulento, ele responderá ilimitadamente com seu patrimônio pessoal, nos termos do Enunciado 7 da Jornada de Direito Civil/CJF.

Mesmo em uma sociedade limitada, em que os sócios somente respondem até o limite das quotas investidas no capital social, sendo comprovada a fraude, pode o credor pedir a desconsideração e alcançar o patrimônio pessoal dos sócios responsáveis pela administração do patrimônio da sociedade.

A desconsideração não se trata, entretanto, de declarar nula a personificação,

<sup>11</sup> Corte responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil. É de sua responsabilidade a solução definitiva dos casos civis e criminais que não envolvam matéria constitucional nem a justiça especializada. (BRASIL, STJ, online)



mas de torná-la ineficaz para determinados atos (REQUIÃO, 2014, p. 476). Nesse contexto, é importante explicar a diferença de nulidade e ineficácia. O ato nulo deixa de existir, enquanto que o ato ineficaz existe, mas não produz efeitos.

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica não se confunde com a despersonalização da sociedade.

DESCONSIDERAR  DESPERSONALIZAR

**Desconsiderar é o mesmo que ignorar, ao passo que despersonalizar é o mesmo que retirar a personalidade jurídica.** Se o juiz no curso do processo decide pela desconsideração, significa que a personalidade jurídica será ignorada momentaneamente, apenas, de modo a permitir que seja alcançado o patrimônio pessoal do sócio ou administrador envolvido no ato fraudulento, delitivo. A personalidade jurídica continua existindo, sendo apenas ignorada momentaneamente.

## Desconsideração inversa

Viu-se até o presente momento que a teoria da desconsideração surgiu com a finalidade de permitir a execução de bens particulares dos sócios ou administradores por dívidas da sociedade. Será possível, porém, fazer o caminho inverso, isto é, executar bens sociais por dívidas pessoais de um de seus sócios? A resposta é SIM, trata-se da aplicação da **desconsideração inversa**.

No caso da desconsideração inversa, a obrigação corresponde ao sócio ou administrador, e ele vem desviando bens do seu patrimônio pessoal, transferindo esses bens para o patrimônio da sociedade, com o fim de fugir da obrigação de pagar seus credores. A conveniência do instituto surge, portanto, se o devedor esvazia o seu patrimônio, transferindo os seus bens para a titularidade da pessoa jurídica da qual é sócio.

A 3ª Turma do STJ, no REsp 948,117-MS, julgado em 22.06.2010, por meio da Ministra Nanci Andrigui ponderou:

Considerando-se que a finalidade da disregard doctrine é combater a utilização indevida do ente societário por seus sócios, o que pode ocorrer também nos casos em que o sócio controlador esvazia o seu patrimônio pessoal e o integraliza na pessoa jurídica, conclui-se, de uma interpretação teleológica do art.50 do CC/02, ser possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, de modo a atingir bens da sociedade em razão de dívidas contraídas pelo sócio controlador, conquanto preenchidos os requisitos previstos na norma

Supondo que um advogado havia prestado um serviço advocatício ao Dr. Felix, tendo honorários advocatícios a receber no total de 600.000,00. Diante do não pagamento dos honorários, o advogado impetrou uma ação de execução em face do Dr. Felix. Contudo, não se encontravam qualquer patrimônio desse devedor, não permitindo a penhora e o pagamento do advogado. Não havia contas pessoa física com



saldo em nome dele, não havia veículos em nome dele, não havia bens de qualquer natureza em nome dele. Ocorre que todos sabiam que o Dr. Felix era um homem muito rico, que andava em muitos carros de luxo, frequentemente realizava viagens para a Europa, e morava em um apartamento um por andar. Pergunta-se: de onde é que vinha esse dinheiro todo, se em nome dele não havia absolutamente nada?! Então, esse advogado, atuando em causa própria, conseguiu demonstrar, no curso do processo, que o patrimônio pessoal que poderia guarnecer essa obrigação havia sido transferido para o patrimônio da pessoa jurídica da sociedade da qual o devedor era sócio, como uma tentativa de fraudar ele enquanto credor. Dessa maneira, o advogado pediu a desconsideração da personalidade jurídica de forma inversa, para que aquele ímpeto de cobrança voltado para pessoa física (Dr. Felix) fosse redirecionado para pessoa jurídica. Assim, o advogado (credor) demonstrou que havia uma confusão patrimonial entre o seu respectivo devedor e a sociedade que este fazia parte.

Na prática, a desconsideração inversa é muito utilizada em questões de família, quando um dos cônjuges esconde seus bens em uma pessoa jurídica, para evitar que estes participem da partilha em caso de divórcio; bem como quando um pai transfere seus bens à sociedade de que faz parte para evitar uma execução de alimentos, sob a desculpa de não ter bens para pagar a pensão dos filhos.

**Em suma:**

**Desconsideração Ordinária:** permite o atingimento do patrimônio pessoal dos sócios e/ou administradores por dívida da PJ.

**Desconsideração Inversa:** Permite o atingimento do patrimônio da PJ por dívida de seus sócios.





03

---

## *Sociedades Empresárias 2*





## OBJETIVOS

# Sociedades Empresárias 2

**Olá turma! Vamos juntos aprender mais um pouco sobre Direito empresarial!**

Desejo que você não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la.

Não há céu sem tempestades, nem caminhos sem acidentes.

Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo.

Só é digno da sabedoria quem usa as lágrimas para irrigá-la.

Os frágeis usam a força; os fortes, a inteligência.

**Seja um sonhador, mas una seus sonhos com disciplina, pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas.**

Seja um debatedor de ideias. Lute pelo que você ama.

(AUGUSTO CURY)

### Objetivos:

- Comparar a figura do empresário sob aspecto individual em face do aspecto coletivo. Enumerar os efeitos da Personalidade Jurídica para a sociedade empresária e para a EIRELI. Distinguir o instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica e a Extinção da Personalidade.
- Aplicar os requisitos necessários para a constituição da Personalidade Jurídica e seus benefícios para a sociedade empresária e para a EIRELI.
- Saber ponderar o uso da personalidade jurídica de maneira não abusiva.



## COMPETÊNCIAS

# E como competência:

Compreender os benefícios e consequências de constituir uma sociedade regular para o exercício da empresa, solucionando adversidades que possam ocorrer na estruturação empresarial, relacionadas ao Direito Empresarial e às sociedades, embasadas na legislação.





Imagem: Freepik

## Sociedade simples x Sociedade empresária

**“A realização de investimentos comuns para a exploração de atividade econômica pode revestir várias formas jurídicas, entre as quais a sociedade empresária”. (COELHO, 2011, p. 23)**

Assim, a exploração de atividade econômica não é conduta exclusiva da sociedade empresária, podendo também ser realizada por sociedade **simples** (isto é, sociedade que não é empresária), modelo jurídico capaz de abranger a ampla circunferência de atividades de fins econômicos não empresariais (REALE, 1999, p. 79). Trata-se de sociedade em que não se encontra todos os elementos caracterizadores da atividade empresária. Não raro, falta a essas sociedades o requisito da organização dos fatores de produção.

As sociedades simples, também denominadas de sociedades civis, são integradas, em geral, por profissionais que atuam em uma mesma área ou por prestadores de serviços técnicos (sociedade de médicos para prestar serviços médicos, sociedades de professores para prestação de serviços de ensino, escritórios de advocacia, dentre outros) e possuem fim econômico.

Trata-se de sociedades que exercem atividade civil, logo os sócios podem contribuir apenas com a prestação de serviços, não necessariamente com investimento financeiro no capital social.

Pode-se afirmar que são as sociedades que realizam a atividade prevista no parágrafo único do art. 966: *“Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa”*.



O parágrafo único do **art. 966 CC/02**, portanto, não se refere exclusivamente a profissionais que exercem atividade intelectual individualmente, na qualidade de pessoas físicas. Ele abrange também as 'sociedades uniprofissionais', ou seja, sociedades constituídas por profissionais intelectuais, cujo objeto social é exatamente a exploração de suas profissões (RAMOS, 2014, p. 52). Importa mencionar que, em uma sociedade simples, os sócios podem contribuir apenas com a prestação de serviços, não necessariamente com recurso financeiro para o capital social.

Segundo Carlos Roberto Gonçalves (2003, p. 202), mesmo que eventualmente os sócios venham a praticar atos próprios de empresário, tal fato não altera sua situação, pois o que se considera é a atividade principal por elas exercida. Ademais, conforme *art. 983 C/02*, a sociedade simples pode assumir a forma dos tipos regulados entre *art. 1039 a 1092* (sociedade limitada, em nome coletivo, comandita simples, etc.), salvo os casos em que a lei restringe expressamente a sua forma, como o caso da sociedade anônima, que é sempre empresária.

De maneira semelhante, as sociedades **empresárias** também visam lucro e precisam de registro para terem personalidade jurídica, mas distinguem-se das sociedades simples, haja vista terem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (*ver artigos 966, caput<sup>12</sup> e 967*).

**Art. 983.** A sociedade empresária deve constituir-se segundo um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a 1.092; a sociedade simples pode constituir-se de conformidade com um desses tipos, e, não o fazendo, subordina-se às normas que lhe são próprias.

**Parágrafo único.** Ressalvam-se as disposições concernentes à sociedade em conta de participação e à cooperativa, bem como as constantes de leis especiais que, para o exercício de certas atividades, imponham a constituição da sociedade segundo determinado tipo.

Por outro lado, as sociedades empresárias também precisam de registro para terem personalidade jurídica, mas distinguem-se das sociedades simples, haja vista terem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (*ver artigos 966, caput<sup>13</sup> e 967*).

Outra diferença é que, em uma sociedade empresária, revelase vedada a contribuição de sócio apenas com prestação de serviço. Todos os sócios devem contribuir para a formação do capital social, não podendo nenhum sócio está excluído dessa participação. A contribuição pode ser realizada por meio de bens, dinheiro ou crédito.

### Que ato faz surgir a personalidade jurídica da sociedade?

**R:** Registro no órgão competente (Art. 1150 a 1154 CC/02)

<sup>12</sup> Caput equivale ao texto do artigo sem contar com os parágrafos.

<sup>13</sup> Caput equivale ao texto do artigo sem contar com os parágrafos.



Quanto à existência, ou seja, ao 'nascimento' perante a lei da sociedade, ocorre a partir do momento que lavramos o ato de constituição desta, datamos e assinamos. Todavia, a sociedade só adquire personalidade jurídica (torna-se pessoa jurídica) a partir do registro dos seus atos constitutivos no órgão competente. É o que diz o *art. 45 do CC/02*:

**Art. 45.** Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo.

Assim, a existência da sociedade é conferida pelo ato constitutivo, mas a existência da sua personalidade jurídica somente surge a partir do registro. **Sem o registro, a sociedade existe, mas não tem personalidade jurídica, ou seja, encontra-se irregular.** Em alguns casos previstos em lei, há ainda a necessidade de autorização ou aprovação do Poder Executivo, por exemplo, quando ligadas a bancos, seguros, consórcios, caixas econômicas, dentre outros (CHINELLATO, 2014, P. 77). Dependem de autorização governamental e se submetem a forte controle e fiscalização do poder público, sendo seu conteúdo matéria exclusiva do Poder Executivo Federal, haja vista sua atuação possuir indiscutível interesse público. A Lei de Registros Públicos (LRP – lei n. 6.015/73) estabelece que a aprovação da autoridade, quando necessária, revela-se requisito para o registro.

Lembre-se de que o registro de empresário individual ou de sociedade empresária tem apenas natureza declaratória, e não constitutiva da qualidade de empresário. Nessa toada, a III Jornada e Direito Civil do CJF- Enunciado 199, que interpreta do *Art. 967 CC/02*, ratifica: "A inscrição do empresário ou sociedade empresária é requisito delineador de sua regularidade, e não de sua caracterização".

**Art. 967.** É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade.

No caso das sociedades simples, o órgão competente é o Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório), ao passo que, no caso das sociedades empresárias, é o Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais, conforme *art. 1150 CC/02*. Veja:

**Art. 1.150.** O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais, e a sociedade simples ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária. Pois bem, após a lavratura do ato constitutivo, tem-se o prazo de 30 dias, nos termos do *art. 1151 § 1º CC/02*. Para que seja feito o registro. Se hoje é feita a lavratura



dos atos constitutivos da sociedade, iniciando sua existência, porém é necessário contar a partir de hoje, dentro do prazo de 30 dias, para levar esse ato de constituição a registro no órgão competente. Essa informação também está contida no *artigo 36 da lei 8934/94*, dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências.



SAIBA MAIS

#### Link da Lei 8934/94

[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l8934.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8934.htm)

Dentro do prazo de 30 dias, os efeitos desse registro serão *ex tunc* (eles vão retroagir). É como se a personalidade jurídica da sociedade existisse desde a lavratura do ato constitutivo.

Fora do prazo de 30 dias, ultrapassando o prazo: os efeitos serão *ex nunc* (nunca retroage). Nesse caso, a personalidade jurídica só nasceria na data da concessão do registro pela Junta Comercial, não haveria a retroação.

O registro não é uma faculdade, mas sim uma obrigação, uma vez que cumprida a obrigação do registro, aquele que a cumpriu gozará de algumas vantagens: poderá pedir recuperação judicial, poderá pedir a decretação da falência de um eventual devedor, poderá matricular-se no INSS, poderá inscrever-se no CNPJ, poderá participar de licitações públicas...

O registro confere **publicidade!** Quando você promove o registro você confere publicidade aquele ato constitutivo que foi levado ao órgão competente, na medida em que terceiros poderão consultar aquela informação. Com a publicidade ele alcança o efeito *erga omnes*, (eficácia contra todos).

#### Mas o que deve constar necessariamente no registro?

**A resposta está prevista no Art. 46 do CC/02:**

##### **Art. 46. O registro declarará:**

- I. a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, quando houver;
- II. o nome e a individualização dos fundadores ou instituidores, e dos diretores;
- III. o modo por que se administra e representa, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
- IV. se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração, e de que modo;



- V. se os membros respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais;
- VI. as condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio, nesse caso.

**A pessoa jurídica apenas pode atuar na persecução dos fins previstos no ato constitutivo.** Sendo assim, diante da publicidade deste ato, antes de qualquer negociação com a sociedade, o credor deve consultar o registro de seu ato constitutivo.

Caso o Empresário individual queira constituir sociedade, admitindo sócios em seu empreendimento, ele deverá solicitar ao Registro Público de Empresas Mercantis a transformação de seu registro de empresário para registro de sociedade empresária, nos termos do *art. 968 §3º CC/02*.

Para fixar melhor o conteúdo e aprender mais detalhes dos requisitos para constituir uma sociedade empresária e exercer a empresa de maneira regular, assista ao seguinte vídeo:

 **VÍDEO**




Tempo: 04 min



**Passo a passo para abrir uma empresa**

*Canal: Fundação Parque Tecnológico da Paraíba*

>>> CLIQUE NESSA IMAGEM E ASSISTA AO VÍDEO <<<

<https://www.youtube.com/watch?v=6dnTYssluiA>

## Sociedade de atividade rural:

Equipara-se à sociedade empresária a sociedade que tenha como finalidade exercer atividade própria de empresário rural, que seja constituída de acordo com qualquer tipo de sociedade empresária e que tenha requerido sua inscrição na Junta Comercial. Veja o que diz o *artigo 984, caput do CC/02*:



**Art. 984.** A sociedade que tenha por objeto o exercício de atividade própria de empresário rural e seja constituída, ou transformada, de acordo com um dos tipos de sociedade empresária, pode, com as formalidades do art. 968, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da sua sede, caso em que, depois de inscrita, ficará equiparada, para todos os efeitos, à sociedade empresária.

Se a sociedade que exerce atividade econômica rural não se registrar na Junta Comercial, não será considerada sociedade empresária para os efeitos legais, por exemplo, não se submeterá ao regime jurídico da *lei 11.101/2005*, que trata da falência e da recuperação judicial e extrajudicial. Por outro lado, se optar por se registrar na Junta, será considerada sim para todos os efeitos legais.

Imagem: Freepik



**É possível a contratação de sociedade entre cônjuges?**  
**A resposta está no artigo 977 do CC/02:**

**Art. 977.** Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade, entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime da comunhão universal de bens, ou no da separação obrigatória.

A intenção do legislador foi proteger o regime de bens adotado pelos cônjuges. No caso dos cônjuges casados sob regime de comunhão universal, fica bastante difícil individualizar a contribuição de cada um para o capital da sociedade, razão pela qual nem sempre haveria de fato dois sócios, mas apenas um. De outro giro, no regime de separação obrigatória, alguns bens dos cônjuges, que deveriam estar separados por determinação legal, restariam unidos por força do contrato de sociedade firmado. Em suma: a possibilidade de contratação e sociedade entre cônjuges casados sob um desses dois regimes de bens poderia de certa forma transmutar o regime matrimonial adotado.

Ocorre que tal dispositivo restringiu a liberdade dos cônjuges de livre contratação, liberdade assegurada pela Constituição Federal em seu *art. 5º XIII*: "É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer". Por conta disso, tem merecido duras críticas.

## Distinções entre Sociedade empresária e empresário individual

Segundo André Ramos (2014, p. 39), a grande diferença entre o empresário individual e a sociedade empresária é que esta, por ser uma pessoa jurídica, tem patrimônio próprio, distinto do patrimônio dos sócios que a integram, enquanto que

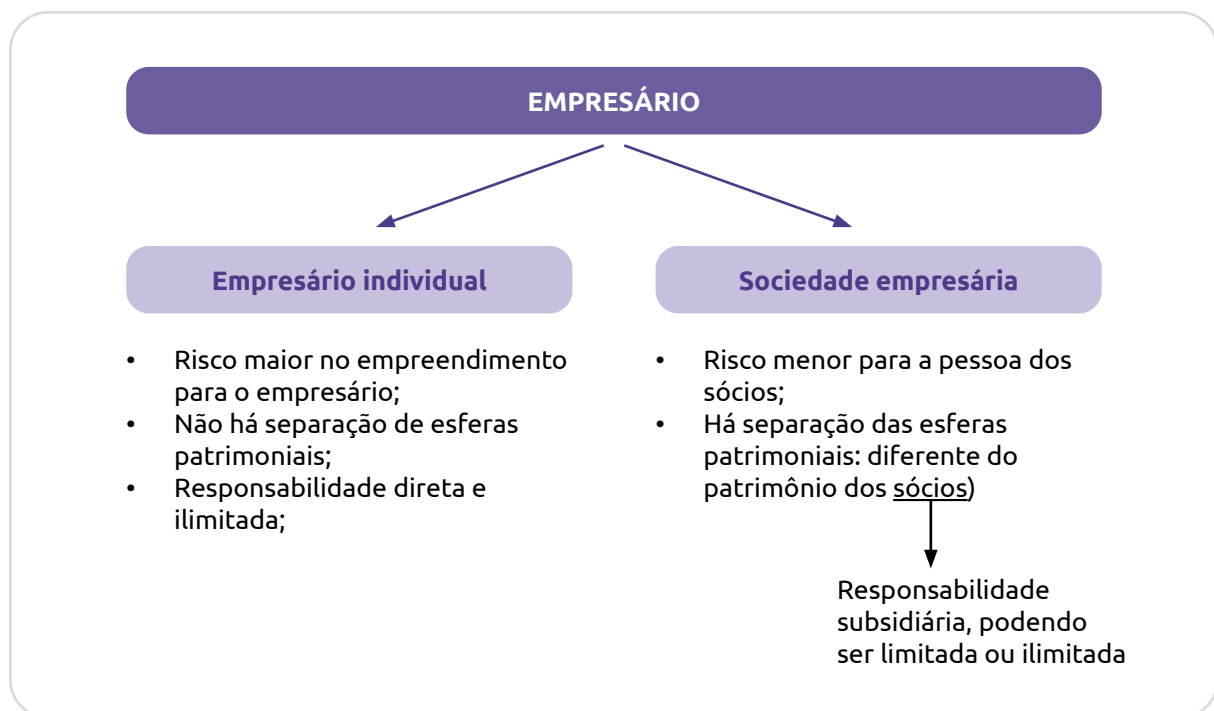


o empresário individual não goza dessa separação patrimonial, respondendo com todos os seus bens, inclusive os pessoais, pelo risco do empreendimento.

A depender do tipo societário, a responsabilidade dos sócios de uma sociedade empresária pode ser limitada, no sentido de que o sócio apenas se compromete a contribuir com determinada quantia para a formação do capital social, ficando sua responsabilidade adstrita, em princípio, a esse valor. Nesse caso, os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, mesmo que os bens sociais não sejam suficientes para o pagamento das dívidas.

No caso de a responsabilidade dos sócios ser ilimitada, antes dos bens particulares dos sócios serem executados por dívidas da sociedade, primeiramente devem ser executados os bens próprios da sociedade (patrimônio de afetação), conforme *artigo 1024 CC/02*.

Sendo assim, a responsabilidade dos sócios de uma sociedade empresária é subsidiária. Já a responsabilidade do empresário individual é ilimitada e direta (RAMOS, 2014, p. 39).



Haja vista tanto sociedade empresária como empresário individual terem a obrigação de realizarem registro, ambos adquirem CNPJ, mas somente a sociedade empresária conquista a personalidade jurídica. O empresário individual continua sendo pessoa física, mas agora além de CPF, também terá CNPJ a partir do registro.

## A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI)

De acordo com o exposto, trona-se fácil entender que porque, no Brasil, o exercício de empresa em sociedade é mais vantajoso do que o exercício de empresa individualmente. A constituição de sociedade empresária para exploração de atividade



econômica permite que os sócios calculem melhor o seu risco empresarial, resguardando seus bens pessoais em caso de insucesso do empreendimento.

Diante disso, era comum a constituição de sociedades limitadas em que um dos sócios tem percentual ínfimo do capital social (geralmente 1%) e nenhuma participação na gestão dos negócios sociais. Uma pessoa com receio de ser empresário individual por conta dos riscos constituía sociedade com outra (figura do 'laranja') apenas para proteger seu patrimônio pessoal de eventual quebra dos negócios.

Por conta disso, o legislador brasileiro criou uma nova figura jurídica: EIRELI a qual foi incluída no CC/02 por meio da *lei 12.441/2011*. (*art. 980-A CC/02*).

**Art. 980-A.** A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no País.

**§1º** O nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão "EIRELI" após a firma ou a denominação social da empresa individual de responsabilidade limitada.

**§2º** A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade.

**§3º** A empresa individual de responsabilidade limitada também poderá resultar da concentração das quotas de outra modalidade societária num único sócio, independentemente das razões que motivaram tal concentração.

**§4º** (VETADO)

**§5º** Poderá ser atribuída à empresa individual de responsabilidade limitada constituída para a prestação de serviços de qualquer natureza a remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, nome, marca ou voz de que seja detentor o titular da pessoa jurídica, vinculados à atividade profissional.

**§6º** Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber, as regras previstas para as sociedades limitadas.

#### a) **Natureza Jurídica:**

O Prof. Fábio Ulhoa Coelho diz, em sua obra, que EIRELI é uma sociedade uni-pessoal (sociedade de uma só pessoa). Contudo, seu entendimento é minoritário, haja vista que o próprio conceito de sociedade não se coaduna com essa assertiva, já que sociedade já pressupõe pluralidade de pessoas.

Além disso, o legislador teve o cuidado de criar do mais um inciso para o *art. 44 do CC/02*, que trata das pessoas jurídicas de direito privado:



**Art. 44.** São pessoas jurídicas de direito privado:

- I. as associações;
- II. as sociedades;
- III. as fundações.
- IV. as organizações religiosas.
- V. os partidos políticos.
- VI. as empresas individuais de responsabilidade limitada.

Então, se o legislador cria mais um inciso, uma nova pessoa jurídica de direito privado, significa que ele entende que **EIRELI** (sui generis) é uma pessoa jurídica diferente da pessoa jurídica sociedade. Então EIRELI NÃO É SOCIEDADE! **Ela é uma modalidade de pessoa jurídica de direito privado.**

**b) Requisitos:**

Para constituição da EIRELI há algumas exigências:

1. Capital mínimo integralizado não inferior a 100 vezes o salário mínimo vigente no País: para efetuar o registro, deve haver o pagamento (integralização) total do capital social estipulado no ato constitutivo, que deverá ter um valor mínimo de 100 vezes o valor do salário mínimo. Nas sociedades, é possível haver o registro com apenas a integralização parcial do capital social, o que não é permitido no instituto da EIRELI. Vale ressaltar que a integralização desse capital somente poderá ser feita por meio da transferência de bens, recursos ou crédito.
2. A EIRELI será constituída por uma única pessoa: titular da totalidade do capital integralizado (devidamente pago), capital que não será inferior a 100x o maior salário mínimo vigente no país.
3. Apenas pessoas físicas podem constituir a EIRELI, cabendo uma única EIRELI
4. por pessoa física.
5. A responsabilidade do titular da EIRELI é limitada.
6. Há a exigência da inclusão da expressão "EIRELI" ao final do nome empresarial; (o nome empresarial da EIRELI pode ser formado tanto por firma, como por denominação).

**É possível a migração de um Empresário Individual ou de uma Sociedade Empresária para uma EIRELI?**

**R:** SIM, diante da unipessoalidade incidental temporária.

De acordo com o §6º do art.980-A, é possível utilizar supletivamente, de maneira subsidiária, serão aplicadas a EIRELI de maneira subsidiária os ditames da sociedade limitada. Assim, o *artigo 1033 do CC/02* que trata das possibilidades de dissolução de sociedade limitada prevê a possibilidade de transformação em EIRELI.



**Art. 1.033.** Dissolve-se a sociedade quando ocorrer: (...)

IV. a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de cento e oitenta dias; (...)

**Parágrafo único.** Não se aplica o disposto no inciso IV caso o sócio remanescente, inclusive na hipótese de concentração de todas as cotas da sociedade sob sua titularidade, requeira, no Registro Público de Empresas Mercantis, a transformação do registro da sociedade para empresário individual ou para empresa individual de responsabilidade limitada, observado, no que couber, o disposto nos arts. 1.113 a 1.115 deste Código (Redação dada pela Lei no 12.441, de 2011).

José e Marta são sócios de uma Sociedade Limitada. Cada um dos sócios detém 50% das quotas que perfazem o capital social dessa sociedade. Ocorre que José vem a falecer, deixando Marta como única sócia. Por causa disso, a sociedade deixou de existir? Não! Estar-se diante de um típico caso de unipessoalidade incidental temporária. O sócio remanescente (Marta) tem o prazo de 180 dias para recompor essa pluralidade ou para transformar a sociedade limitada na figura do empresário individual ou ainda transformá-la em uma EIRELI na qual Marta seria a titular.

#### **A EIRELI pode ser administrada por uma pessoa diferente da do seu titular?**

**R:** SIM, novamente se utilizando subsidiariedade das regras da sociedade limitada, já que as regras próprias da EIRELI não falam sobre isso nem vedam expressamente. Como a sociedade limitada pode ser administrada por não sócio (art.1061 do CC).

#### **Cabe desconsideração da Personalidade Jurídica na EIRELI?**

Sim, pois a EIRELI é uma pessoa jurídica de direito privado, logo pode haver a sua desconsideração.





## REFERÊNCIAS

BRASIL, **Superior Tribunal de Justiça**. Disponível em: <[http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt\\_BR/Institucional/Atribui%C3%A7%C3%B5es](http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Institucional/Atribui%C3%A7%C3%B5es)>. Acesso em: 20 ago. 2016.

CHINELLATO, Silmara J. Art. 40 a 52. **In. Código Civil interpretado**: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 7.ed. Barueri: Manole, 2014.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial**: direito de empresa. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

GOLÇALVES, Carlos Roberto. **Direito Civil Brasileiro**: parte geral. São Paulo: Saraiva, 2003.

DIDIER JR. Fredie. **Curso de direito processual civil**: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 19. ed. Salvador: Juspodivm, 2017.

RAMOS, André Luiz Santa Cruz. **Direito empresarial esquematizado**. 4. ed. São Paulo: Método, 2014.

REALE, Miguel. **O projeto do novo Código Civil**. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 1999.

REQUIÃO, Rubens. **Curso de Direito Comercial**. Vol. 1. 33a ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

SALÉZIO, Dagostim. **Confusão Patrimonial**. Disponível em: <<http://www.ebah.com.br/content/ABAAAFPMUAA/confusao-patrimonial>>. Acesso em 27 fev. 2016.





## ANOTAÇÕES





## ANOTAÇÕES





## ANOTAÇÕES





## ANOTAÇÕES







 /unifametro  @unifametro  unifametro.edu.br